МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.05.08 № 01/681

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Б. ЭНХБАЯР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ... хуудастай.

ДАРГА Д. СҮНЖИД

15003004

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/68 дугаар албан бичгийн хавсралт

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгах санал

Комисс хуулийн төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа бөгөөд шүүх хурлыг хаалттай явуулах үндэслэл, шүүхийн шийдвэрийг нээлттэй байлгах үндэслэлийг нягтлахыг зөвлөн дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Төслийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1.28-д “Шүүхээр хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд ашиглах цахим платформ, программ хангамж, техникийн шаардлагыг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны холбогдох хуульд нийцүүлэн тодорхойлох, нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах” гэснийг “Шүүхээр хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд ашиглах мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээ бүхий интернэт сүлжээ, цахим платформ, программ хангамж, техник хангамжийн шаардлагыг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны холбогдох хуульд нийцүүлэн тодорхойлох, нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах” гэж тусгах;

2. Төслийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1.30-д “... олж авах” гэснийг “цуглуулах”, “солилцох” гэснийг “дамжуулах” гэж Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу нэр томъёог өөрчлөх;

3. Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 12 зүйлийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.4 дүгээр зүйлийн 34.4.2 дахь хэсэгтэй нийцүүлэх.